



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 7/95/201
בש"א: 7/202/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

מבקשים

1. כהן יצחק
 2. כהן שרונה
- באמצעות ב"כ: עו"ד אפרתי חגי
רח' מנחם בגין 156, קומה 19, תל אביב

נגד

משיבים

1. מנסיני אילת
 2. מנסיני ליאנה
 3. מולכו מי טל ענת
 4. מולכו אריה
- באמצעות ב"כ: עו"ד סגל שרון
רח' מפ"י 5, נתניה

החלטה

לפני בקשת המבקשים לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט (להלן: "**פקודת הבזיון**"), לכוף בקנס או במאסר את ביצוע פסק דינה של כב' המפקחת (כתוארה אז) א' שחל מיום 9.8.2021 בתביעה שמספרה 95/2016 (להלן: "**פסק הדין**").

רקע לבקשה

1. עסקינן בבית משותף ברח' החשמונאים 7 בהרצליה הידוע כגוש 6542 חלקה 52 (להלן: "**הבית**"). הצדדים, בעלי דירות בבית, הגישו תביעות הדדיות (תביעה ותביעה שכנגד) במסגרתן עתרו כל אחד מהצדדים כלפי משנהו לסילוק יד מהרכוש המשותף של הבית, ולהשבת מצבו של הבית לקדמותו.
2. ביום 5.9.2021 ניתן פסק הדין, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי על המשיבים להסיר גדר במבוק, לפנות את מיטלטליהם מהחצר העורפית שבבית (להלן: "**החצר העורפית**") ולהשיב את מצב החצר העורפית לקדמותו. בתוך כך, נקבע כי על המשיבים להסיר צמחיה מהחצר העורפית, לגזום עצים כך שגובהם לא יעלה על חלונות המבקשים ולהסיר תאורת גינה וזרקורים שהותקנו במקום.
3. יצוין כי פסק הדין כלל הוראות נוספות לעניין סילוק ידם של המבקשים מהחצר העורפית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק: 7/95/201
בש"א: 7/202/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. במאמר מוסגר אציין כי פסק הדין גם כלל הוראות אופרטיביות שונות לסילוק יד מהחצר הקדמית ברכוש המשותף גם נגד **המבקשים**, אולם, אלו אינן רלוונטיות לענייננו.
5. המשיבים לא השלימו עם פסק הדין והגישו עליו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב (עש"א 2039-11-21), ובקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. ביום 24.11.2021 הורתה ערכאת הערעור (כב' השופטת ע' רביד), על עיכוב ביצוע **חלקי** של פסק הדין, בתוך כך, נקבע כי **לא** יינתן עיכוב ביצוע ביחס להוראות האופרטיביות הבאות: הסרת גדר הבמבוק, פינוי המיטלטלין שבחצר העורפית, גיזום העצים שבחצר העורפית כך שגובהם לא יעלה על חלונות דירת המשיבים, הסרת הצמחים בחצר העורפית, הסרת תאורת הגינה והזרקורים מהחצר העורפית. לגבי יתר הפעולות שבפסק הדין נקבע כי יינתן לגביהם צו לעיכוב ביצוע.
6. המבקשים הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט מאחר שלטענתם ההוראות שבפסק הדין, שלגביהם לא ניתן עיכוב ביצוע, כאמור, לא קוימו על ידי המשיבים. בהחלטה מיום 9.12.2021, קבע בית המשפט המחוזי כי ערכאת הערעור אינה הערכאה המתאימה לדון בבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט אלא הערכאה הדיונית המבררת, היינו, המפקח על רישום מקרקעין. בית המשפט המחוזי הוסיף וציין כי למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בבקשה לפי פקודת הבזיון.
7. בעקבות החלטת בית המשפט המחוזי, הגישו המבקשים ביום 13.12.2021 את הבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט (להלן גם: "**הבקשה**") למפקח על רישום המקרקעין. ביום 2.1.2022 הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה, במסגרת זו, המשיבים התנגדו לבקשה וטענו כי קיימו אחר פסק הדין במלואו - למעט החלק שביצעו עוכב על ידי ערכאת הערעור, כמוכח מתיעוד שצירפו. עוד הוסיפו וטענו, כי המבקשים הם אלו שלא קיימו את הוראות פסק הדין הנוגעות אליהם. נוסף לכך טענו המשיבים כי לבקשה לא צורף תצהיר ועל כן דינה להימחק.
8. ביום 6.1.2022 הגישו המבקשים תשובה והודעה לתגובת המשיבים אליה צירפו תיעוד עדכני שיש בו להצביע, לכאורה, על כך שהמשיבים לא מילאו אחר פסק הדין, לתשובתם זו צירפו המבקשים תצהיר.
9. בסופו של דבר בשל דחיות שחלקן נבעו מבקשות הצדדים, וחלקן בשל מינויה לשיפוט של כב' המפקחת (כתוארה אז) אסתי שחל, נקבע הדיון בבקשה ליום 10.7.2022.
10. ביום 10.7.2022 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים. בסופו של הדיון ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים בהרחבה, הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של החלטה, לפיהן, ועד ליום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק: 7/95/201
בש"א: 7/202/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19.7.2022 יסלקו המשיבים את כל המיטלטלין והציוד המצויים בחצר העורפית, וכי עד לאותו מועד תוסר גדר הבמבוק, ככל שאכן מדובר בגדר במבוק שהותקנה על ידי המשיבים או מי מטעמם בשטח הרכוש המשותף, כמו כן התחייבו המשיבים לגזום את הצמחייה, הן זו שחוסמת את החלונות והן זו שצומחת בחצר העורפית, ולהסיר את כל מתקני התאורה שמותקנים בחצר העורפית והכל עד ליום 19.7.2022.

הבקשה שלפני

11. אף על פי שסברתי כי הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטה תביא לסיום ההתדיינות בעניין, הגישו המבקשים ביום 24.7.2022 בקשה נוספת למתן פסק דין בבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט (להלן: "**הבקשה השניה**"). לטענת המבקשים, המשיבים כלל לא קיימו את התחייבותם שקיבלה תוקף של החלטה, וזאת לעניין כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים בדיון, היינו, הסרת גדר הבמבוק, פינוי המיטלטלין והציוד מהחצר העורפית, גיזום הצמחייה והסרתה, וסילוק גופי התאורה. לבקשה השניה צורפו תמונות המתעדות את ההפרות הנטענות.

12. ביום 8.8.2022 הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה במסגרתה נטען, ראשית, כי לבקשה השניה לא צורף תצהיר וכי מטעם זה דינה להימחק. שנית, נטען בתגובה כי המשיבים לא הפרו את פסק הדין ואת ההחלטה שנתנה תוקף להסכמת הצדדים אלא קיימו אותם. המשיבים אישרו כי גדר הבמבוק אכן לא הוסרה, אך זאת מאחר שמדובר בגדר שהותקנה על ידי השכן מהבניין הסמוך ולא על ידי המשיבים. לתגובה צורף מכתב של השכן המאשר את האמור. כמו כן, נטען כי גזמו את הצמחייה והסירו את מתקני התאורה.

13. לענין המיטלטלין שבחצר העורפית, המשיבים לא הכחישו כי אכן נותרו במקום מיטלטלין וציוד, אלא נטען כי מדובר במיטלטלין השייכים לשוכר מטעם המשיבים וכי המשיב 4 הורה לשוכר שלא לעשות שימוש בחצר העורפית. המשיבים הוסיפו וטענו כי, לשיטתם, השארת ציוד ומיטלטלין במקום היא בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף ולפיכך אין בכך משום הפרה של פסק הדין.

14. בהחלטה מיום 9.8.2022 אפשרתי למבקשים לצרף תצהיר לבקשה השניה, שכן בהיעדר תצהיר לא אוכל להידרש לה. ביום 11.8.2022 הגישו המבקשים מסמך שכותרתו זהה לכותרת הבקשה השניה, במסגרתו חזרו המבקשים על טענותיהם וצירפו לו תצהיר תומך.

15. לאחר שכמה מועדי דיון שנקבעו בתחילה נדחו מאילוצים שונים הקשורים במשיבים, התקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה השניה ביום 13.9.2022. אציין, כי לדיון זה התייצבו המבקשים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק: 7/95/201
בש"א: 7/202/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעצמם, ה"ה כהן, והמשיב 4 מר אריה מולכו בלבד, למרות החלטתי מיום 18.8.2022 לפיה התייצבות בעלי הדין לדיון היא חובה, אלא אם שוחרר בעל הדין מהתייצבות.

16. במעמד הדיון הוצגו לפני תמונות עדכניות שצולמו, על פי הנטען, במועד סמוך לדיון, ולטענת המבקשים, תמונות אלו הועברו לב"כ המשיבים ערב הדיון. חרף מחאותיו של ב"כ המשיבים על העיתוי שבו הוגשו התמונות ופגמים שונים שמצא בהן, הוריתי לב"כ המשיבים להתייחס לתמונות שהוצגו לפני. הצדדים לא ביקשו לחקור את המצהירים על תצהיריהם ובעיקרו של דבר חזרו בעל פה על טענותיהם בכתב.

דיון והכרעה

17. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט להידחות. להלן אנמק את מסקנתי.

18. הליך לפי פקודת בזיון בית משפט נחשב הליך אכיפה קיצוני, מאחר שהסנקציה הקבועה לצידו, קנס או מאסר, עשויה להיות קשה ופוגענית. על כן, מקובל לראות בו הליך שיורי שהשימוש בו ייעשה לאחר שמוצו הליכים חלופיים שפגיעתם במפר פחותה [ראו רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פד"י נט (4) 49 (2004) (להלן: **"עניין שרבט"**)] בעניין שרבט, בעמ' 59, נקבע כי **"קיימות דרכים אחדות לאכוף פסקי דין וצווים של בית המשפט, ואת אלו ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות: דרכי אכיפה ישירות, כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל; דרכי אכיפה עקיפות, על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדיון לכבד את פסק הדין..."**.

19. בעניין שרבט נקבע כי עקרון מרכזי בהחלטה אם להפעיל את מנגנון האכיפה בהתאם לפקודת בזיון בית משפט אם לאו, הוא כי יש לאכוף צו שיפוטי באמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלה העומדים לרשות המבקש. בעניין זה נפסק שם, בעמ' 61, כי **"אין ליתן צו על פי סעיף 6 לפקודת הבזיון אם יש דרך חלופית לאכיפה. עיקרון זה כונה על ידי השופט שטרסברג-כהן 'עקרון הדרך החמורה פחות'..."**. בהקשר זה הטעים בית המשפט העליון, כי **"הכלל שלפיו אין להיזקק להליכי בזיון כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית, משמעו כי כאשר קיימת אפשרות בחירה בין כמה דרכים חלופיות לאכיפתה של הוראת בית המשפט, יש לנסות קודם את הדרך הקשה פחות לחייב, ורק אם יתברר כי דרך זו אינה יעילה להשגת המטרה, יהיה ניתן להיעזר בדרך המכבידה עמו יותר"**.

20. לענייננו, מתווים סעיפים 64 (א) ו-66 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 דרך לאכיפת ביצוע פסק דין של פינוי וסילוק יד ממקרקעין: **"ניתן פסק דין לפינוי מקרקעין, לרבות סילוק יד, ולא**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 7/95/201
בש"א: 7/202/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מילא החייב אחרי פסק הדין בתוך התקופה שנקבעה באזהרה... יקבע רשם ההוצאה לפועל מועד לפינוי...; לא פונו המקרקעין עד המועד שנקבע, ייכנס מנהל לשכת ההוצאה לפועל למקרקעין האמורים, יפנה אותם וימסרם למי שזכאי לקבלם לפי פסק הדין".

21. בשים לב לקיומה של חלופה אחרת ופחות חמורה לביצוע פסק הדין, שעניינו בסילוק ידם של המשיבים מהחצר העורפית, קרי: פינוי מיטלטלין, הסרת/גזוז צמחים, והסרת תאורת הגינה והזרקורים (לעניין הסרת גדר הבמבוק אוסיף התייחסות נפרדת בהמשך), ומאחר שלא נטען ולא הוכח לפני כי נקטו הליכי הוצאה לפועל לפינוי, הרי שלא היה מקום לנקוט בהליך של בזיון לפני מיצוי יתר האפשרויות, ודי בטעם זה כדי לדחות הבקשה.

22. כמו כן, בהתאם לפסיקה, כאשר תוכנו של פסק הדין נתון לפרשנויות והוא אינו ברור באופן מוחלט, אין מקום להפעיל את הוראת סעיף 6 לפקודת הבזיון (ראו למשל רע"פ 7148/98 ארנון עזרא נ' יעל זלזניאק, נג(3) 337 (1999)). בנוסף לכך נפסק כי הליכים מכוח פקודת הבזיון נדרשים להיות קצרים וממוקדים, ועל פי קו זה הליכים לפי פקודת הבזיון אינם מתאימים לאכיפת חיובים אשר מצריכים פרשנות או אשר דורשים בירורים עובדתיים מורכבים שכן הליך הבזיון לא נועד להוסיף או לשנות את פסק הדין (ר' ע"א 4231/90 אתת טכנולוגיות (1985) בע"מ נ' מכ"ש - מפסקי כרם שלום, פ"ד מה(1) 617, 619 (1990)).

23. בעניינינו, הסרת גדר הבמבוק מהחצר העורפית נתונה לפרשנות ואיננה ניתנת לאכיפה באופן חד משמעי וברור. זאת, לנוכח המחלוקת העובדתית בנוגע לזהות הגורם שהתקין גדר הבמבוק, המועד בו הותקנה, והאם היא נמצאת בשטח החצר העורפית או בשטחו של השכן הגובל עם המשיבים. מחלוקת זו, באה לידי ביטוי גם בהחלטתי מיום 10.7.2022 ליתן תוקף להסכמת הצדדים, שכן שם נכתב: עד לאותו מועד (19.7.2022 – הערה שלי א.ש.), תוסר גדר הבמבוק, ככל שאכן מדובר בגדר הבמבוק שהותקנה על ידי המשיבים או מי מטעמם בשטח הרכוש המשותף.

24. לכן, ובהתאם לפסיקה אותה ציינתי לעיל, אינני סבור כי היה מקום לערוך בירור עובדתי מקיף במסגרת הבקשה לבזיון, בשאלה האם גדר הבמבוק נמצאת בשטח הרכוש המשותף או שהוצבה בשטח הגובל מצד השכן, להסתייע במודד לשם כך ולזמן לעדות את שכנם של המשיבים. אעיר עוד בהקשר זה כי התמונות שהוצגו לפני אינן מצביעות על מצב עובדתי ברור וחד בהקשר זה. מה עוד שהסרת גדר הבמבוק אף היא יכולה להיכלל במסגרת הליכי הוצאה לפועל לפינוי.

25. משכך ובנסיבות העניין, לא מצאתי לנכון לקבל את הבקשה שהגישו המבקשים ולהפעיל נגד המשיבים את הסנקציות המנויות בסעיף 6 לפקודת הבזיון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק: 7/95/201
בש"א: 7/202/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

26. לעניין הוצאות ההליך – בענייננו, אין מחלוקת כי המיטלטלין בחצר העורפית לא פונו. אמנם המשיבים טענו, כי מדובר במיטלטלין ששייכים לשוכר מטעמם וכי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף, אך פסק הדין - ממנו לא ניתן לשנות דבר, קבע באופן מפורש כי חובתם של המשיבים לפנות את המיטלטלין מהחצר העורפית, דבר שכאמור לא נעשה על ידי המשיבים או מי מטעמם. כמו כן, חרף החלטתי בדבר חובת התייצבות של כל בעלי הדין לדיון, התייצב המשיב 4 בלבד, ללא שהוגשה בקשה לפטור את יתר המשיבים מהתייצבות וממילא ללא שניתנה החלטה בעניין.

27. לכן, אומנם הבקשה להפעיל את פקודת בזיון בית משפט לא התקבלה, אך לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, כאמור, ולאחר שהבאתי בחשבון גם את העובדה כי המבקשים צירפו באיחור תצהיר התומך בבקשתם, החלטתי לחייב את **המשיבים** בהוצאות הבקשה, על הצד הנמוך, בסך כולל של 2,000 ש"ח, אשר ישולמו למבקשים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי ריבית והצמדה כדין.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשפ"ב, 20 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**